

시 정 사 항

1. 제 목 : 본사 도로 점용 공사 부적정

2. 관계기관 : ○○○○부

3. 내 용 : 우리 공단 본사는 「국가균형발전특별법」 제18조(공공기관의 지방이전) 및 「공공기관의 지방이전에 따른 혁신도시건설 및 지원에 관한 특별법」에 따라 강원도 원주시 혁신로 40번지에 청사를 신축하여 2013.12.19. 이전하였으며, 신축 청사의 주출입구는 원주혁신도시개발사업의 중앙교통영향심의위원회의 결정에 따라 차량 출입 불허구간으로 지정되어 차량의 진출입로가 개설되지 않은 상태였습니다.

「도로법」 제61조(도로의 점용허가)제1항에 따르면 공작물·물건, 그 밖의 시설을 신설·개축·변경 또는 제거하거나 그 밖의 사유로 도로(도로구역을 포함한다.)를 점용하려는 자는 도로관리청의 허가를 받아야 하며, 허가받은 기간을 연장하거나 허가받은 사항을 변경(허가받은 사항 외에 도로 구조나 교통안전에 위험이 되는 물건을 새로 설치하는 행위를 포함한다.)하려는 때도 허가를 받도록 되어 있습니다.

또한 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제38조(녹지의 점용허가 등) 제1항 제1호에 따라 '녹지의 조성에 필요한 시설외의 시설·건축물 또는 공작물을 설치하는 행위'를 하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 녹지를 관리하는 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수의 점용허가를 받도록 정하고 있습니다.

본사 사업지원실 ○○○○부(舊○○○○단)에서는 신축 청사 부지 내 차량 진출입 가능구역이 건물 후면 주차장 출입구 1곳으로 되어 있어 내방하는 국가유공자 및 방문객의 차량 진출입 시 불편 및 출입구 확인 애로 등을 우려하여 2014.04.08. ㉠㉡시 ㉢㉣㉤㉥사업소장(㉦㉧㉨㉩과장)에게 '한국보훈복지의료공단 주출입구 차량 진출입 개선 요청(○○○○-360)'을 검토 의뢰 하였으며,

이에 ㉠㉡시 ㉢㉣㉤㉥과는 같은 해 04.24. 공단의 건물 전면 주출입구에 차량의 진출·입이 가능여부에 대한 혁신도시개발사업 교통처리계획 변경 요청에 대하여 관련기관 및 관련법률 검토결과, '교통영향분석·개선대책' 규정에 의하여

진출입구가 결정된 것으로 추가 진출입구 개설은 「도로와 다른 도로 등과의 연결에 관한 규칙」에 의거 불가할 것으로 검토되었음을 회신'(☒☒☒☒☒과-3716) 하였습니다.

따라서 본사 사업지원실 ○○○○부에서는 「도로법」 등 관련 법규에 따라 도로 관리청인 ㉠㉠시에 도로 점용 허가를 신청하여 승인을 받은 후에 본사 로비층 출입구 확장 및 보강 공사를 시행하여야 하며 승인을 받지 못할 경우에는 임의로 확장 및 보강공사를 하여서는 안 됩니다.

그런데 2017년 본사 사업이사 소관 사업지원실 종합감사 시 본사 로비층 출입구 변경 등에 대한 실태 확인 결과, ㉠㉠시(☒☒☒☒☒과)로 부터 추가 진출입구 개설 불가를 회신 받았음에도 불구하고,

2014.08.29. 본사 사업지원실 ○○○○부에서는 ◆◆◆◆장의 지시로 강원도 원주시 □□동 소재 주식회사 ▲▲▲▲(대표자 △△△)과 주출입구 보도블록 확장 및 보강공사에 대해 공사금액 #,###천 원 상당으로 수의계약을 체결하고 [표 1] 과 같이 공사범위를 확정하여 공사를 진행하였습니다.

[표 1] 본사 로비층 출입구 확장 및 보강 공사범위

(단위: 원)

공사명	계약금액	공사범위
신청사 주출입구 확장 및 보강공사	-	▪ 주출입구 기존 화강석 포설 부분은 현행 존치 ▪ 주출입구 기존 보도블록은 콘크리트 타설(150mm)후 재포장 ▪ 주출입구 보도블록을 국기계양대까지 확장(신설) ▪ 인도 보도블록은 콘크리트 타설(150mm)후 재포장 ▪ 차도와 접하는 경계석을 낮게 설치(경계석 교체) ▪ 기존 공사장 내 조경 및 수목은 신청사 부지 내 이식

또한 같은 해 09.03. 기존 공사업체인 주식회사 ▲▲▲▲에 본사 신청사 주출입구 확장 및 보강 추가공사를 #,###천 원 상당에 수의계약을 체결하고 [표 2]와 같이 기존의 식수대 및 보행자 도로구간을 임의로 출입구로 변경하는 추가공사를 하였습니다.

[표 2] 본사 로비층 출입구 확장 및 보강 추가 공사범위

(단위: 원)

공사명	계약금액	공사범위
신청사 주출입구 확장 및 보강 추가 공사	-	▪ 주출입구 보도블록을 국기계양대로부터 전면도로까지 폭 3m 연장 ▪ 추가설치 부부 보도블록은 바닥다짐 후 기존 블록패턴으로 설치 ▪ 보도블록과 조경의 경계는 그린 엣지로 마감 ▪ 인도 보도블록은 주출입구 보도블록 경사와 같도록 설치 ▪ 차도와 접하는 경계석은 낮게 설치(경계석 교체) ▪ 기존 공사장 내 조경 및 수목은 신청사 부지 내 이식

이에 ◆◆◆◆◆공사 □□□□본부에서는 도로관리청인 ㉠시에서 승인하지 않은 공단의 본사 로비층 확장 및 보강공사에 대해 2015.03.02. 공단에서 임의로 공사한 지역은 '14.04월 조성공사가 기 준공된 지역으로 공공시설물에 대한 인계 인수가 진행 중으로 기 시공 완료한 보도(식수대 및 보행자 도로 구간)를 공단에서 임의로 출입구로 변경시공(교통영향평가 상 차량출입 불허구간으로 출입이 불가함)하여 혁신도시 내 운행차량의 안전사고 및 시설물 인계인수에 심각한 차질이 우려되고 있으므로 같은 해 03.06.까지 즉각적인 원상복구 후 확인을 받을 수 있도록 요청 (———단-1528) 하였습니다.

그런데도 2015.03.06.까지 공단에서 공공시설물에 대한 원상복구를 하지 않아 같은 해 03.30. 2차로 공공시설물 원상복구 이행 촉구(———단-2199)를 통하여 공공시설물 원상복구가 이행되지 않아 보행자 및 차량운전자 교통안전에 심각한 위협을 주고 있으며, 임의로 도로를 점용한 구간은 「환경·교통·재해 등에 관한 영향평가법」 제4조에 의거 중앙교통영향심의위원회 심의를 거쳐 확정된 교통 개선대책을 위반한 사항으로서, 교통사고 발생 시 이에 따른 민·형사상 책임은 공단에 있음을 공문으로 통보한 사실이 있음에도 2017년 사업이사 소관 사업지원실에 대한 종합감사일 현재까지 공공시설물에 대한 원상복구를 하지 않아 보행자 및 차량운전자의 안전이 확보되지 않고 있으며, 자동차를 이용한 범죄와 테러에 무방비 상태로 있는 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ 사업이사는

- ㉠㉠시의 승인을 받지 않고 임의로 공사한 공공시설물에 대해서 빠른 시일 내에 원상 복구하여 자동차를 이용한 범죄 및 테러 예방과 보행자와 차량운전자의 안전이 확보될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(시정)

○ 관리이사는

- 앞으로 동일사례 재발방지를 위하여 관련자 1명 「경고」 및 2명 「주의」 조치하시기 바랍니다.

5. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비고
◆◆◆◆실	사무1급	AAA	◆◆◆◆실장	'14.01.20.~'17.07.09.	◎ ◎ ◎ ◎ 실	경고
○○○○단	사무2급	BBB	○○○○단장	'14.06.23.~'15.01.31.	● ● ● ● 병원	주의
○○○○단	사무3급	CCC	○○○○과장	'12.01.02.~'15.12.31.	● ● ● ● 병원	주의